

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구 및 통 보

제 목 : 미수금 회수 민사소송 위임계약 부적정

관계부서 : 면세사업단 면세기획처

내 용

면세기획처에서는 JDC 면세점 입점업체인 (주)다리에프앤에스와의 거래에서 발생한 미수금을 회수하기 위해서 법무법인과 민사소송 사건 위임계약을 2018.3.15. 체결하였다.

면세기획처는 위 민사소송 사건 위임계약에서 착수금은 5백만원으로 하고 성공 보수는 청구금액의 15%(부가세 별도)로 결정하였다.

변호사 운영규정 제13조에 따르면 소송비용은 심급별로 지급하되 성공보수는 착수금×승소비율로 정해져 있다. 그리고 같은 규정 제16조 제3항에 따르면 소송 수행변호사와 계약체결 시에는 법무실장에게 즉시 통보하도록 되어 있다.

면세기획처는 위 민사소송 사건 위임계약을 체결하면서 즉시 법무실장에게 계약체결 사실을 통보하지 않았을 뿐만 아니라 1심부터 3심까지 모두 변론을 맡는다는 조건으로 착수금과 성공 보수금액을 임의적으로 결정하였다.

위 민사소송은 미수금을 회수하기 위하여 JDC 채권액을 확정 받고 지급명령 판결을 받기 위한 것으로 비교적 그 내용이 단순하고 1심에서 소송이 종료될 가능성이 많다고 할 수 있으며, 위 소송에서 승소한다고 가정해도 미수금을 회수하기 위해서는 별도의 절차를 거쳐야 하고 채무자의 재정상황 악화로 미수금을 회수하지 못할 가능성이 많다.

위 민사소송에서 승소할 경우 JDC는 법무법인에 착수금, 성공보수 및 부가세를 지급하여야 하나 미수금은 전혀 회수하지 못할 가능성이 있는 만큼 미수금 잔액 대비 과다한 소송비용을 지출하였다.

【관계부서 의견】

면세기획처에서는 변호사 운영규정 제16조제3항의 규정을 잘 인지하지 못하였다고 하고 있으며, 소송 비용은 1심부터 3심까지 모두 진행하는 비용이므로 오히려 변호사 운영규정에서 정한 기준보다 예산을 절감하였다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 변호사 운영규정을 위반하여 소송 위임계약 업무를 처리하는 일이 없도록 관련자에게 주의를 촉구하시고, [주의 : 관련자]
- ② 법무실에서는 각 부서의 소송 관련 업무에 대해 사전 협의를 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다. [통보 : 법무실]